



DIREITO PENAL

Para Concursos Policiais



Introdução

Olá futuro(a) PRF nesse e-book de Direito Penal você vai estudar os tópicos mais importantes para que você possa ter uma base excelente em Direito Penal e mande muito bem no concurso.

Desejo a você um ótimo aprendizado e espero que você possa adquirir todo o conhecimento desse e-book, bons estudos. RUMO A PRF!



prf_educacional



prf_educacional

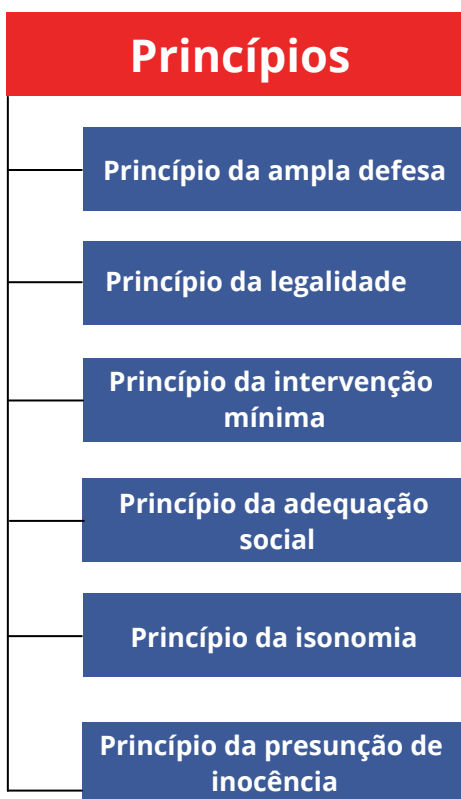
Sumário

1. Princípios Básicos.....	04
2. Aplicação da lei penal.....	07
2.1 Lei penal no tempo e espaço.....	07
2.2 Lei excepcional ou temporária.....	08
2.3 Territorialidade.....	09
2.4 Lugar do Crime.....	10
2.5 Extraterritorialidade.....	10
3. Tipicidade.....	11
3.1 Crime culposos e dolosos.....	11
3.2 Erro do tipo.....	12
3.3 Crime consumado e tentado.....	13
3.4 Crime impossível.....	14
4. Ilícitude.....	15
5. Culpabilidade.....	18
6. Crimes.....	21
6.1 Crime contra a pessoa.....	21
6.2 Crime contra o patrimônio.....	25
6.3 Crime contra a fé pública.....	28

DIREITO PENAL

PRINCÍPIOS BÁSICOS

Os princípios do direito penal fornecem suporte nesta área e promovem a compreensão de qualquer ramo do direito.



DIREITO PENAL

PRINCÍPIOS BÁSICOS

Princípio da ampla defesa:

O Princípio da Ampla Defesa corresponde a um direito constitucional conferido ao acusado, para que o mesmo possa se defender, sem qualquer espécie de impedimento de seus direitos constitucional.

Princípio da legalidade:

O princípio da legalidade ou reserva legal permite dizer que, em geral, os legisladores estão proibidos de promulgar leis criminais que afetem os fatos antes que eles se tornem efetivos, classificando-os como crimes ou aplicando penalidades aos agentes.

Princípio da Intervenção mínima:

O princípio da intervenção mínima expressa que só se deve recorrer ao direito penal se outros ramos jurídicos não forem suficientes. De modo geral, é a última opção, para ser usado somente quando necessário.

DIREITO PENAL

PRINCÍPIOS BÁSICOS

Princípio da adequação social:

O princípio da adequação social indica que o direito deve basear-se em valores efetivos na sociedade e adaptar-se aos seus mandamentos, e estar em harmonia com a realidade social do seu tempo.

Princípio da isonomia:

Isonomia é igualdade material. Em outras palavras, assegura às pessoas oportunidades iguais, considerando suas condições diferentes.

Princípio da presunção de inocência:

O princípio da presunção de inocência ou de não culpabilidade implica que ninguém será considerado culpado até que o julgamento em que se prove a culpabilidade seja concluído e não caibam mais recursos. Somente após esse processo poderá ser aplicada pena ao réu.

DIREITO PENAL

APLICAÇÃO DA LEI PENAL

É qualquer sistema pelo qual alguns membros da sociedade agem de maneira organizada para fazer cumprir a lei descobrindo, dissuadindo, reabilitando ou punindo pessoas que violam as regras e normas que regem essa sociedade.

Lei penal no tempo e no espaço:

No art. 1º do Código Penal, encontra-se atualmente descrito também no art. 5º, XXXIX, da Constituição Federal. Segundo ele, "não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal".

Art. 2º - Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória.

Parágrafo único:

A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado.

DIREITO PENAL

APLICAÇÃO DA LEI PENAL

A lei nova não se aplicará apenas aos fatos que ocorrerem após a sua introdução no ordenamento, mas a todos aqueles que justificaram a condenação de um réu pelo crime mesmo antes da alteração legislativa.

A retroatividade da lei mais benéfica é uma das hipóteses de extra-atividade da lei penal. A outra hipótese é a da ultratividade, que também é possível se os efeitos da lei forem mais benéficos para o réu.

Art. 3º - A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência.

Excepcional:

A lei excepcional é um diploma legal editado para regular uma situação específica.

Temporária:

É editada para vigor durante um intervalo de tempo, que já é delimitado pelo autor da norma no momento de sua elaboração.

DIREITO PENAL

APLICAÇÃO DA LEI PENAL

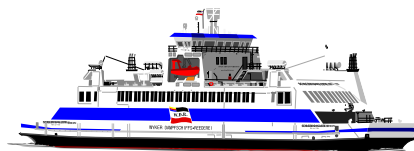
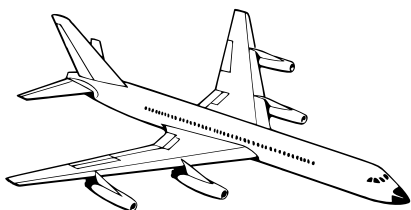
Art. 4º - Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado.

Aplicação da lei penal no espaço:

Princípio da territorialidade

Esse princípio dita que a lei penal brasileira é a que se aplica aos delitos praticados no território nacional. Esse critério não leva em consideração a nacionalidade da vítima ou do autor do crime para fixar que a lei brasileira deve ser a referência legislativa a se considerar para a apuração e punição da conduta criminosas.

- Crimes ocorridos a bordo dessas embarcações e aeronaves, portanto, serão julgados conforme a lei penal brasileira por se enquadrarem na regra geral, isto é, devido ao princípio da territorialidade.



DIREITO PENAL

APLICAÇÃO DA LEI PENAL

Lugar do Crime

Art. 6º - Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado.

Extraterritorialidade:

Art. 7º - Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro.

§ 1º - Nos casos do inciso I, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro.



DIREITO PENAL

TIPICIDADE

Tipicidade é a adequação de um ato praticado pelo agente com as características que o enquadram a norma descrita na lei penal como crime. Trata-se de elemento de fato típico, ou seja, se não houver tipicidade, o fato será considerado atípico, logo, não haverá crime.

Crime doloso e Crime culposo:

Crime doloso

Quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo.

Crime culposo

Quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia.

DIREITO PENAL

TIPICIDADE

	Quis cometer?	Previu o resultado?	Assumiu o risco?
CRIME DOLOSO			
Dolo direto	X	X	X
Dolo eventual		X	X
CRIME CULPOSO			
Culpa Consciente		X	
Culpa Inconsciente			

Erro do tipo:

O erro de tipo, propriamente dito, é somente aquele em que o agente se equivoca sobre um elemento que constitui o tipo penal. Um exemplo disso está quando a pessoa, numa caçada, crê que mata um animal, mas acaba por atingir um ser humano agachado na mata.



DIREITO PENAL

TIPICIDADE

Crime consumado e tentado:

Art. 14 - Diz-se o crime:

Crime consumado

I - consumado, quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal;

Tentativa

II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Pena de tentativa

Parágrafo único - Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços.

Consumado:

No crime subjetivamente consumado a intenção do agente era de matar.

No crime objetivamente consumado, efetivamente o agente matou a pessoa.

DIREITO PENAL

TIPICIDADE

Tentado:

No crime objetivamente tentado, o agente não conseguiu matar a pessoa por circunstâncias alheias, a qual justifica a diminuição da pena.

Crime Impossível:

Crime impossível consiste naquele em que o meio usado na intenção de cometê-lo, ou o objeto-alvo contra o qual se dirige, tornem impossível sua realização. Segundo o código penal brasileiro, em seu artigo 17.

Em seu artigo 17, descreve a figura do crime impossível, que é a impossibilidade de conclusão do ato ilícito, ou seja, a pessoa utiliza meio ineficaz ou volta-se contra objetos impróprios, o que torna impossível a consumação do crime.

Exemplo:

Tentativa de assassinato com uma arma de brinquedo.

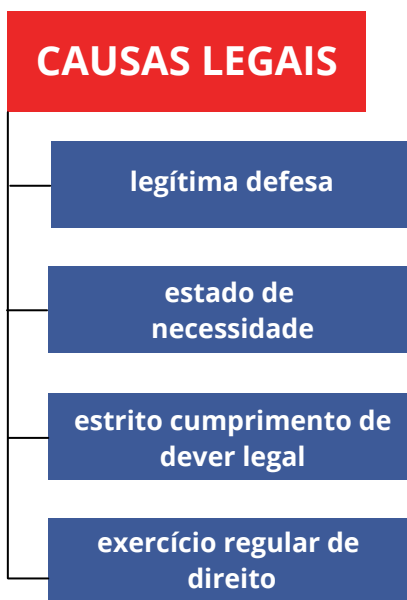


DIREITO PENAL

ILICITUDE

Atos ilegais que violam obrigações legais, resultando em violação dos direitos de terceiros ou danos à propriedade de terceiros protegidos por lei.

Causas de exclusão da ilicitude:



DIREITO PENAL

ILICITUDE

LEGÍTIMA DEFESA

Segundo o Art. 23, inciso II, e o Art. 25 do Código Penal Brasileiro, a legítima defesa é considerada um Excludente de Ilícitude, ou seja, uma exceção em que um cidadão não é responsabilizado legalmente por um ato. A legítima defesa determina que, em situações em que a agressão é atual ou iminente, o cidadão pode utilizar os meios necessários para defender a si mesmo ou outra pessoa, estando resguardado pela Lei.

ESTADO DE NECESSIDADE

Art. 24 - Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se.

DIREITO PENAL

ILICITUDE

ESCRITO CUMPRIMENTO DE DEVER LEGAL

Estrito cumprimento de dever legal é a prática de um fato típico sem antijuridicidade, por um agente público, exatamente para assegurar o cumprimento da lei.

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO

Quando um comportamento ou ação é permitida, é tida como um direito e não pode ser, ao mesmo tempo, proibida. Um comportamento não pode ser ao mesmo tempo um direito de agir e crime.

Excesso punível:

O excesso punível inicia-se quando cessa a injusta agressão e aquele que estava se defendendo continua sua “defesa” mesmo assim. O Código Penal aponta ainda que o excesso punível pode ocorrer em duas modalidades, sendo elas a forma culposa e a forma dolosa.

DIREITO PENAL

CULPABILIDADE

A culpabilidade, enquanto estrutura do crime, é usualmente compreendida como a censurabilidade do autor do injusto, ou seja, o juízo de reprovação sobre aquele que praticou fato típico e antijurídico e poderia e deveria ter agido de acordo com o Direito.

Causas de exclusão da culpabilidade:

Excludente de culpabilidade é a circunstância que afasta ou exclui a culpa. Assim, deixa de estar caracterizado o delito e de ser cabível a sanção.

Ocorre quando..

- apresenta doença, desenvolvimento incompleto ou retardo mental (art. 26, CP);
- menoridade penal (art. 27, CP); ou
- apresenta estado de embriaguez completa, desde que por razão fortuita ou força maior (art. 28, II, § 1º, CP).

DIREITO PENAL

CULPABILIDADE

Imputabilidade:

Chama-se de imputabilidade penal a capacidade que tem a pessoa que praticou certo ato, definido como crime, de entender o que está fazendo e de poder determinar se, de acordo com esse entendimento, será ou não legalmente punida.

Inimputável:

Aquele que não pode ser responsabilizados pelos seus atos.

Exemplo:

Doente mental que acredita que está sendo perseguido e agride alguém na rua.



DIREITO PENAL

CULPABILIDADE

Erro de proibição:

O erro de proibição pode se dividir em direto ou indireto (de permissão), sendo que na primeira o agente atua com desconhecimento da situação proibitiva.

Exemplo: corta um pedaço de árvore para fazer chá e é penalizado por crime ambiental.



Erro direto:

O agente desconhece o caráter ilícito da norma ou interpreta mal.

Erro indireto:

O agente supõe a existência de situação fática que se realmente existisse, tornaria legítima a sua conduta.

DIREITO PENAL

CRIMES

“Considera-se crime a infração penal a que a lei comina pena de reclusão ou de detenção, quer isoladamente, quer alternativamente ou cumulativamente com a pena de multa; contravenção, a infração penal a que a lei comina, isoladamente, pena de prisão simples ou de multa, ou ambas, alternativa ou cumulativamente.”

Crime contra a pessoa:

Os crimes contra a pessoa são aqueles que mais imediatamente afetam a pessoa (ente humano). Os bens físicos ou morais que eles ofendem ou ameaçam estão intimamente consubstanciados com a personalidade humana. Tais são: a vida, a intangibilidade corpórea (integridade corporal), a honra e a liberdade do indivíduo.

Crimes contra a vida:

São aqueles que podem terminar em morte, intencionada ou não.

- **homicídio:**

Causar a morte de alguém, de forma direta e intencionada (homicídio doloso) ou de forma indireta, sendo negligente, imprudente ou atuando com imperícia (homicídio culposos).

DIREITO PENAL

CRIMES

- infanticídio:*

Provocar a morte do próprio filho, durante ou logo depois do parto.

- aborto:*

interromper a gestação.

- suicídio:*

indução, ajuda ou instigação ao suicídio.

<i>homicídio</i> Podem ir de 6 a 30 anos de prisão.	<i>infanticídio</i> Dois a seis anos de reclusão.
<i>aborto</i> Detenção de um a três anos.	<i>suicídio</i> Pode chegar a cumprir seis anos de detenção.

DIREITO PENAL

CRIMES

Lesões corporais:

Nesse tipo de crime, a integridade física e a saúde da vítima são prejudicadas, podendo ser temporárias ou permanentes. O Código Penal Brasileiro normalmente expressa danos corporais nos seguintes aspectos:

- de natureza leve
- de natureza grave
- de natureza gravíssima
- seguida de morte
- privilegiada - quando tem um valor social ou moral importante, como ferir um homem que abusava de uma criança, por exemplo.

As penas variam segundo cada caso, podendo ir de três meses a 12 anos de prisão.

Crimes contra a honra:

Calúnia

Difamação

Injúria

DIREITO PENAL

CRIMES

Calúnia

Art.138 - Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime: Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa.

§ 1º - Na mesma pena incorre quem, sabendo falsa a imputação, a propala ou divulga.

Difamação:

Art.139 - Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação: Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.

Parágrafo único - A exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções.

Injúria:

Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

DIREITO PENAL

CRIMES

Crime contra a liberdade individual:

Isso acontece quando um terceiro interfere no livre arbítrio e na liberdade de uma pessoa. Eles são divididos em:

Crimes contra a liberdade pessoal, que podem ser ameaça, constrangimento ilegal, manter uma pessoa em condições análogas à escravidão, sequestro e cárcere privado.

- violação de domicílio;
- violação de correspondência;
- violação de segredo, pessoal ou profissional.

Crimes contra o patrimônio:

Os crimes contra o patrimônio são aqueles que atentam diretamente contra o patrimônio de uma pessoa ou organização. Considera-se patrimônio de uma pessoa física ou organização os seus bens, o poderio econômico e, entre outros, a universalidade de direitos que tenham expressão econômica para seu proprietário.



DIREITO PENAL

CRIMES

Principais crimes contra o patrimônio:

FURTO (artigo 155 do CP)

Art. 155: Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

§ 1º - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno.

§ 2º - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.

§ 3º - Equipara-se à coisa móvel a energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico.

ROUBO (Artigo 157 do CP)

Artigo 157: Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

DIREITO PENAL

CRIMES

EXTORSÃO (Artigo 158 do CP)

Art. 158: Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO (Artigo 159 do CP)

Artigo 159: Sequestrar pessoa com o fim de obter, para si ou para outrem, qualquer vantagem, como condição ou preço do resgate:

Pena - reclusão, de oito a quinze anos.

APROPRIAÇÃO INDÉBITA (Artigo 168 do CP)

Artigo 168: Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§ 1º - A pena é aumentada de um terço, quando o agente recebeu a coisa:

- I - em depósito necessário;
- II - na qualidade de tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário judicial;
- III - em razão de ofício, emprego ou profissão.

DIREITO PENAL

CRIMES

ESTELIONATO (Artigo 171 do CP)

Artigo 171: Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa.

RECEPTAÇÃO (Artigo 180 do CP)

Artigo 180: Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Crimes contra a fé pública:

São aqueles que violam o sentimento coletivo de veracidade de determinadas informações, atos, símbolos, documentos etc., gerando uma insegurança jurídica nas relações jurídicas.

Moeda falsa:

Art.289, caput do Código com a seguinte redação:

“Falsificar, fabricando-a ou alterando-a, moeda metálica ou papel-moeda de curso legal no país ou no estrangeiro:

Pena — reclusão, de três a doze anos, e multa”.

DIREITO PENAL

CRIMES

Falsificação de Documento Público:

Art. 297, caput, do Código Penal: “Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público verdadeiro:

Pena — reclusão, de dois a seis anos, e multa”.

Falsificação de Documento Particular:

Art.298 que “falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro:

Pena — reclusão, de um a cinco anos e multa”

Falsidade ideológica:

Art.299 do Código que “omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevantea:

Pena — reclusão, de um a cinco anos e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular”.

DIREITO PENAL

CRIMES

Parágrafo único:

Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte.

FIM.